

알리오

국민과 임직원에게 신뢰받고 사회적 책임을 선도하는 감사

특정 감사 결과 보고

[자금세탁방지업무 운영실태 점검]

2024. 2.

목 차

I . 감사 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사중점 및 대상	1
3. 감사 방법	1
II . 처분요구서	2

I**감사 개요****1. 감사 배경 및 목적**

「자금세탁방지 및 공중 협박자금조달금지에 관한 업무규정」 제1편 제2장 제4절 (독립적 감사체계)에 따르면, 회사는 자금세탁방지업무 수행의 적절성과 효과성 등을 확인하는 독립적 감사를 연 1회 이상 실시하여야 하고, 감사 결과를 이사회에 보고하여야 함에 따라 2023년 연간 감사계획에 반영하고 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상기간과 범위

자금세탁방지업무에 대한 감사 대상기간은 2022년 12월부터 2023년 11월까지로 정하고 자금세탁방지업무를 총괄하는 부서와 카지노 관련 부서를 대상으로 자금세탁방지제도의 이행수준과 효과 등 전반적인 운영현황에 대하여 점검하였다.

3. 감사 방법

본 감사는 특정금융정보법과 자금세탁방지 업무규정 제97조 제1항 내지 제3항 (독립적감사체계)에 따라 5개 분야(고객확인(CDD), 의심거래보고(STR), 고액현금거래보고(CTR), 직원알기제도 운영, AML 교육) 별로 자금세탁방지 업무수행의 적절성과 효과성을 점검하였다.

II 처분요구서

(주)강원랜드 상임감사위원 주의요구 및 통보

제 목 고객확인(CDD) 이행업무 미흡

관 계 부 서 ○○○, ★★★★★★★, △△△△△△△, ■■■■, ◎◎◎◎◎◎

조 치 부 서 ○○○, ★★★★★★★, △△△△△△△, ■■■■

내 용

1. 업무개요

카지노사업자인 우리 회사는 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 ‘특정금융정보법’이라 한다) 제5조의2제1항에 의거, 영업장에 입장한 후, 칩스 구매/환전, 잭팟 당첨금 지급 등 300만 원 이상의 금융거래가 발생하는 경우, 고객확인(CDD)의무를 수행하고 있으며, 일반영업장 출입 고객에 대해서는 ㄹㄹ, 회원영업장은 ㄱㄱ의 재이행 주기를 설정하여 지속적으로 고객확인을 이행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

특정금융정보법 제5조의2(금융회사등의 고객 확인의무) 및 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」(이하 ‘특정금융정보법시행령’라 한다) 제10조의3(일회성 금융거래등의 금액), 제10조의4(고객의 신원에 관한 사항)에 의거 회사는 고객과 300만 원 이상 일회성 거래를 하는 경우 고객의 신원에 관한 사항을 확인하여야 한다.

또한 특정금융정보법 제5조의4제1항제1호(금융회사등의 금융거래등 정보의 보유기간 등) 나목 또는 다목에 따라 의심거래보고 및 고액현금거래보고 대상이 된 금융거래 등 자료나 의심되는 합당한 근거를 기록한 자료를 보존하도록 하고 있으며, 특정금융정보법시행령 제10조의6제2항(고객확인 절차 등) 및 자금세탁방지 업무규정 제112조(지속적인 고객확인)에는 위험도에 따라 재이행 주기를 설정하여 지속적인 고객확인을 이행하도록 하고 있다.

따라서 회사는 자금세탁행위를 방지하기 위해 합당한 주의로서 300만 원 이상의 일회성 거래가 발생하는 경우 고객확인 의무를 철저히 이행하여야 하고, 이와 관련된 고객확인 기록 등 자료를 함께 보존하여야 하며, 재이행 주기도 고려하는 등 ‘고객확인 의무’를 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 고객확인 등록 이행업무 미흡

감사대상기간 동안 자금세탁방지(AML) 업무를 수행하고 있는 현장부서의 고객확인 등록 이행현황을 점검해본 결과, 고객확인등록 절차가 사전등록으로 변경되는 과정에서 현장직원들의 업무미숙, 환전창구에서 신분증 스캔 오류로 인한 오입력, 원천징수 발행과 고객등록이 이원화 되어 정보를 중복등록을 해야 하는 상황 등 고객확인 입력을 위한 업무환경이 불완전 하여 일부 미흡한 점이 확인되었다.

그렇다 하더라도 법령준수 및 자금세탁행위를 방지하기 위해 300만 원 이상 현금거래에 대해서는 누락 없이 고객확인을 하여야 할 의무가 있으므로 철저한 관리가 필요하다.

나. 고객확인 이행 시 거래금액 기록 필요

현재 일반영업장에 입장하는 고객에 대하여 해당 고객의 1회 거래가 300만 원 이상의 경우 고객확인을 수행하고 있고, 고객확인 절차 이행 시 고객정보를 등록하고 그 자료를 보존하고 있다.

그런데 고객확인 이행 시 고객정보 이외에 거래금액 기록업무가 미흡한 것으로 확인되었다.

따라서 현재 이행하고 있는 고객확인 업무도 의심거래 추출을 위한 보조 자료로 활용할 수 있도록 고객정보 등록 시 거래금액을 함께 기록하여 보존할 필요가 있다.

다. 고객확인 재이행 주기 기산점 설정기준 필요

고객확인 재이행은 특정금융정보법 및 자금세탁방지 업무규정에 따라 금융거래의 투명성, 신뢰성 강화를 목적으로 고객과 거래 시 주기적으로 성명, 주민번호, 주소 등의 고객정보를 확인하는 절차이다.

그런데 재이행의 주기 기산점과 관련하여 고객확인업무를 이행하고 있는 현장 부서에서는 오기 수정 등 단순한 정보의 업데이트가 되더라도 그 시점을 재이행 주기의 기산점으로 새롭게 설정하고 있는 것으로 확인되었다.

따라서 ○○○은 단순 정보수정에 대해서는 ‘고객정보 변경’으로 처리 하도록 하거나, 모든 정보수정은 최초 고객확인에 준하는 방식으로 확인하도록 하는 등 적절한 기준을 마련하여 이행할 필요가 있고 이로 인해 감독기관에 지적을 받는 일이 없도록 하여야 한다.

조치할 사항

■■■장 및 ★★★★★★장, △△△△△△장은

①○○○○○○○○과 협의하여 고객확인업무 누락을 바로 인지할 수 있도록 팝업기능을 활용하는 등 고객확인 등록 프로그램을 개선하고 현장에서도 직원들이 이와 같은 실수를 방지할 수 있는 방안을 검토하여 조치하시기 바랍니다. (통보)

②또한 현장 직원들의 교육을 통해 향후 300만 원 이상 거래에 대해 고객확인 업무가 누락되지 않도록 엄중 주의하시기 바랍니다. (주의)

○○○장은

①○○○○○○○○의 협조를 통해 고객확인업무 이행 시 고객정보와 함께 거래금액도 포함하여 등록할 수 있도록 CMS프로그램을 개선하시기 바랍니다. (통보)

②고객확인업무 재이행 기준을 명확히 정립하시고 현장부서에 공유하여 시행할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

(주)강원랜드 상임감사위원

통보

제 목 의심거래보고(STR) 업무 미흡

관 계 부 서 ○○○, ■■■■, ★★★★★★★, △△△△△△△

조 치 부 서 ○○○

내 용

1. 업무개요

카지노사업자인 우리 회사는 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 “특정금융정보법”이라 한다) 제4조제1항에 의거, 테이블 또는 환전창구에서 근무하는 직원은 비정상적인 베팅, 최소한의 게임참여, 분할거래 등 고객의 의심스러운 금융거래를 확인하는 경우 이를 「특정 금융거래정보 보고 및 감독규정」(이하 “특정금융거래정보 감독규정”이라 한다)의 별지 서식에 기재하여 고액현금거래보고와 함께 ○○○에 월 ◇회 사전 의심거래보고를 하고 있고

현장부서의 월 ◇회 사전 의심거래보고와 ○○○의 월 ◀회 의심거래추출을 취합하여 내부결재를 거쳐 월 ▶회 금융정보분석원(이하 “감독기관”이라 한다)에 보고하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

특정금융정보법 제4조제1항에 의거, 카지노 사업자는 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 불법재산이라고 의심되거나 자금세탁행위를 하고 있다고 의심되는

합당한 근거가 있는 경우, 특정금융정보법 시행령 제7조에 따라 금융정보분석원장이 정하는 서식에, 보고를 하는 금융회사 명칭 및 소재지, 금융거래 등이 발생한 일자 및 장소, 금융거래 등의 상대방 및 내용 등을 작성하여 금융정보분석원장에 보고해야 한다.

보고기간에 대해서는 특정금융정보법 제4조제1항에 따라, 금융회사 등은 의심거래에 대해 “지체없이” 이를 금융정보분석원에 보고하도록 하고 있고, 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」(이하 “특정금융정보법 시행령”이라 한다) 제3조에는 보고책임자가 자체적으로 파악한 내용 또는 그 임직원으로부터 보고된 내용과 자체적으로 파악한 관련자료 등을 종합적으로 검토한 후 금융정보분석원장에게 보고하기로 결정한 날로부터 3영업일 이내에 보고하도록 하고 있다.

따라서 회사는 관련법령에 따라 금융거래가 범죄활동의 수익이 되거나 테러자금조달과 관련되는 등 불법재산이라고 의심되거나 의심할만한 합당한 근거를 기준으로 사전 의심거래보고 자료를 추출하고 이를 감독기관에 기간과 절차에 맞게 보고될 수 있도록 주의를 기울여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. “의심거래 보고주기”에 대한 검토 필요

그런데 현장부서에서 의심거래 발생 후 사전 의심거래보고를 ○○○에 제출하는 빈도(월 ◇회)와 감독기관에 실제 의심거래보고를 하는 빈도(월 ◀회)에서 시간적 간극이 발생하는 것을 확인하였다.

이러한 시간적 간극으로 인해 현장에서 발생한 의심거래가 감독기관의 장에게 보고가 지연 될 우려가 있다.

따라서 긴급하게 보고가 이루어질 항목들이 있을 수도 있다는 점 등을 비추어 볼 때 긴급을 요하는 사전 의심거래보고사항은 보고 주기와 무관하게 감독기관에 신속하게 보고가 가능하도록 검토가 필요하다.

나. 현장근무자들에 대한 사전 의심거래보고 판단기준 미비

사전 의심거래보고는 실제 특정금융정보법에서 추구하는 자금세탁방지의 취지 상 금융 거래가 일어나는 현장에서 의심거래가 추출되는 것이 상당히 중요한 의미를 갖는다고 할 수 있어 현장 근무자들에게 의심거래 판단에 대한 인식제고를 도모할 필요가 있다.

그런데 현장부서에서는 특정금융거래정보 감독규정 서식 외 현장 부서 근무자들에게 사전 의심거래보고 추출에 대한 판단지침이 되어줄 기준 또는 자료가 미비한 것으로 확인되었다.

따라서, 그간의 의심거래보고 내용 또는 감독기관 자료 등을 참고하여 의심거래 판단을 위한 구체적인 기준 또는 사례 및 설명자료 등을 마련하여 현장에 비치하고 근무자들이 이를 활용하여 의심거래가 누락되지 않도록 대처할 필요가 있다.

조치할 사항

○○○장은

- ① 신속을 요하는 의심거래보고의 경우 보고 주기와 무관하게 감독기관에 즉시 보고가 이루어질 수 있도록 방안을 검토하시기 바라며, (통보)
- ② 근무자들이 현장에서 의심거래 판단에 활용 할 수 있는 의심거래보고의 구체적 사례 및 기준 또는 설명자료 등을 현장부서와 협의하여 마련하시기 바랍니다. (통보)

(주)강원랜드 상임감사위원

개선요구 및 통보

제 목 직원알기제도 운영 미흡

관 계 부 서 ○○○, ◆◆◆

조 치 부 서 ○○○, ◆◆◆

내 용

1. 업무개요

카지노사업자인 우리 회사는 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 “특정금융정보법”이라 한다) 등 관련 법령에 따른 자금세탁방지 의무를 준수하고, 자금세탁 위험을 예방하고 완화하기 위해 모든 임직원에 의해 지속적으로 행해지는 내부통제를 구축하고 운영하여야 한다.

회사 업무 수행 시 발생될 수 있는 임직원과 관련된 자금세탁 위험을 방지하기 위한 내부통제로 직원알기제도를 운영하여야 하는데 우리 회사의 직원알기제도 진행업무는 관련 규정에 의거하여 ◆◆◆이 담당하고, ○○○은 자금세탁방지제도 운영 총괄부서로서 자금세탁방지 업무와 관련한 내부지침 및 절차수립, 모니터링 및 시스템 체계구축 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정」은 카지노사업자가 자금세탁행위 등에 자신의 임·직원이 이용되지 않도록 하기 위해 임·직원을 채용하거나 재직 중인 때에 그 신원사항을 확인하도록 정하고, 이를 위해 카지노

사업자가 직원알기제도의 이행과 관련된 절차와 방법을 수립하고 원활하게 운용될 수 있도록 적절한 조치를 취하도록 규정하고 있다.

따라서 ◆◆◆은 직원알기제도 진행 업무를 수행하는 지원부서로서 관련 규정에 따라 직원알기제도 확인서 징구 및 외국인 직원이 입사하는 경우에는 요주의 인물 여부 확인을 철저히 이행하고, ○○○은 자금세탁방지 총괄부서로서 자금세탁 방지와 관련한 내부통제가 적절히 운영될 수 있도록 조치하여야 한다.

또한 현재 외국인 직원에 대해서만 요주의 인물 여부 확인을 하는 것에서 더 나아가 확인 대상을 모든 임직원으로 확대하는 방안을 검토하여 이를 이행함으로써 임직원을 통한 자금세탁 리스크를 사전에 방지하기 위한 직원알기제도의 운영목적을 달성할 수 있도록 노력할 필요성이 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

우리 회사 자금세탁방지 관련 내부규정에는 직원알기제도를 이행하여야 하는 대상에 대한 기준이 명확히 정해져 있지 않아 요주의 인물 여부 확인을 하여야 하는 외국인 ‘직원’에 대한 기준이 불명확하다.

앞으로 직원알기제도 확인서 징구 또는 외국인 직원에 대한 요주의 인물 여부 확인을 하여야 하는 경우 카지노 관련 부서 외 영업장에서 근무하는 기간제 근로자의 경우에도 직원알기제도 이행 대상에 포함되어야 하는지를 검토하고, 직원알기제도의 전반적인 운영에 대한 기준과 절차 등을 마련하여 직원알기제도 이행 대상에 대한 기준이 불명확하여 미이행 되는 사례가 발생되지 않도록 조치할 필요가 있다.

조치할 사항

○○○장은

① 직원알기제도 운영과 관련하여 직원알기제도 진행부서인 ◆◆◆과의 협의를 통하여 직원알기제도 확인서 제출 및 임직원에 대한 요주의 인물 여부 확인이 적절하게 이행될 수 있도록 조치하시기 바라며 (통보)

② 「자금세탁방지업무지침」에서 회사의 직원알기제도의 운영과 관련한 사항을 정함에 있어 요주의 인물 여부 확인 대상을 외국인 직원으로 한정하여 규정하고 있는 바, 임직원에 대한 요주의 인물 여부 확인 제도 운영의 기준이 수립되는 경우 이를 반영하여 규정을 개정하시기 바랍니다. (개선)

◆◆◆장은 직원알기제도 운영과 관련하여 자금세탁방지업무 총괄부서인 ○○○과 협의를 통하여 직원알기제도 확인서 제출 및 임직원에 대한 요주의 인물 여부 확인이 적절하게 이행될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

(주)강원랜드 상임감사위원

통 보

제 목 자금세탁방지 교육 제도 개선 및 전문성 강화

관 계 부 서 ○○○

조 치 부 서 ○○○

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 “특정 금융정보법”이라 한다) 등에서 정하고 있는 의심거래보고, 고액현금거래보고, 고객 확인 등의 자금세탁방지 의무를 준수하여 자금세탁 위험을 예방하고, 자금세탁 방지제도에 대한 임직원의 이해 및 관심도 제고와 더불어 업무 담당자의 전문성을 확보하기 위하여 매년 자금세탁방지제도 교육 및 연수를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

특정금융정보법은 의심거래보고와 고액현금거래보고의 원활한 이행 등 자금 세탁행위와 공중협박자금조달행위를 방지하기 위하여 임직원의 교육 및 연수를 실시하도록 정하고 있고, 임직원의 교육 및 연수는 ○○회 이상 실시하며 직위 또는 담당업무 등 교육대상에 따라 적절하게 구분하여 교육을 하도록 「자금세탁 방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정」에서 규정하고 있다.

한편 금융정보분석원은 자금세탁방지 업무 이행 수준을 측정·점검하는 ‘자금 세탁방지 제도이행평가’를 실시하고 있는데 매년 자금세탁방지 교육정책방향을 제시하여 이를 지표에 반영하여 평가하며, 더불어 기관의 자금세탁방지업무의

전문성을 평가에 반영하여 기관의 자금세탁방지 업무 이행 수준을 측정하는 지표로 활용하고 있다.

따라서 ○○○은 특정금융정보법 등에 따른 자금세탁방지제도의 의무준수를 위하여 임직원의 교육 및 연수가 〇〇회 이상 이루어지도록 계획을 수립하고 이에 따라 임직원 교육이 적시에 이루어질 수 있도록 운영하여야 하며, 의심거래 보고, 고액현금거래보고, 고객확인 등 자금세탁방지 업무를 직접적으로 수행하는 직원들의 경우 일반 임직원과 달리 담당업무를 고려한 특화된 교육진행으로 자금세탁방지제도가 효율적으로 운영될 수 있도록 담당자 지정 기준 마련과 함께 지속적인 전문가 양성 노력을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

현재 자금세탁방지교육은 임직원이 적시에 교육을 이수하지 않더라도 별도의 패널티가 주어지지 않는 등으로 인하여 교육이 제때 이루어지지 않고 수 차례 교육을 독려하더라도 온라인 교육 진행 이후에도 미이수자가 발생하여 부서에서 자체적으로 교육을 진행하게 되는 상황도 발생하고 있다.

또한 자금세탁방지 교육은 업무내용에 따라 교육 내용을 차등화 할 필요가 있는데도 영업장에서 근무하며 자금세탁방지 업무를 수행하는 부서의 직원들도 임직원들과 동일한 내용의 교육을 이수하고 있다.

이와 더불어 금융정보분석원 제도이행평가의 운영위험 지표에는 자금세탁방지 업무를 수행하는 인력의 업무연속성, 전문가 양성 실적에 대하여 평가가 이루어지고 있는데 각 부서별로 자금세탁방지업무 담당자 지정에 대한 명확한 기준이 없고 이러한 기준의 부재는 결국 업무의 연속성 결여로 이어져 자금세탁방지 업무 전문성 확보에 어려움이 발생하는 것으로 보인다.

따라서 자금세탁방지 업무 담당자를 지정하는 적절한 기준을 마련하는 것이 바람직하고, 업무의 연속성과 전문성을 강화하여 자금세탁방지 관련 내부통제를 강화할 필요가 있다.

조치할 사항 ○○○장은 자금세탁방지제도 교육을 운영함에 있어 임직원의 교육 이수를 독려할 수 있도록 시스템을 마련하고, 자금세탁방지 업무 수행에 따라 차등화 된 교육이 이루어질 수 있도록 하며, 자금세탁방지 업무 전문성 확보를 위하여 각 부서와의 협의를 통해 담당자 지정 기준을 마련할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)